

3-1 징계 업무처리 미흡

1. 판단 기준

공단 「인사규정」(규정 제141호, 2018. 12. 13.) 제72조(징계사유)에는 “인사규정을 위반하거나 직무상의 의무에 위반 또는 직무를 태만히 할 경우 등에 해당할 때에는 징계의결의 요구를 하여야 하고, 징계의 결의 결과에 따라 징계처분을 행하여야 한다.”고 정하고 있으며, 제73조(징계종류)에는 “파면·해임·강등·정직·감봉 및 견책”으로 구분하고, 제72조의2(징계양정의 기준)에는 “위원회는 징계혐의 직원의 비위의 유형, 비위의 정도 및 과실의 경중과 소행, 근무성적, 공적, 개전의 정 등 정상을 참작하여 징계양정기준에 따라 징계사건을 의결하여야 한다.”고 정하고 있다.

또한, 같은 규정 제72조의5(징계의 감경) 제1항에는 “위원회는 징계의결이 요구된 자가 이사장·중앙행정기관의 장 이상의 표창 등을 받은 공적이 있는 경우에는 징계양정 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다. 다만, 해당 직원이 징계처분이나 불문경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분 전의 공적은 감경대상에서 제외한다.”, 제2항에는 “위원회는 징계혐의자의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정될 경우에는 그 정상을 참작하여 징계양정기준에 따라 감경할 수 있다.”, 제3항에는 “제1항의 경우 견책에 해당하는 비위를 불문으로 의결한 때에는 징계의결서의 의결 주문란에 ‘불문으로 의결한다. 다만, 경고할 것을 권고한다.’라고 기록한다.”라고 정하고 있다.

한편, 「공무원 징계령 시행규칙」(총리령 제1549호, 2019. 6. 25.)은 「국가공무원법」에 따른 공무원의 징계 등의 시행에 필요한 사항을 규정하고 있으며, 제4조(징계의 감경) 제3항에는 “징계위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을

참작하여 징계의 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.”고 정하고 있다.

또한, 공무원 징계사례집에서는 “직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위에는 단순 교통사고 등이 포함되고, ‘견책’에 해당하는 비위임에도 관용적 차원에서 징계감경 없이 ‘불문경고’를 남용하지 않도록 요건을 엄격히 적용하여 징계운영을 해야 한다.”고 명시되어 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그러나 ○○○○ 및 ○○○○의무 등을 위반한 ○급 ○○○(당시 ○○○○본부 ◆◆◆◆처 □□□□팀)에 대해 201x. xx. xx.에 감사실에서 징계의결 요구(경징계)사항에 대하여 201x. x. x. 개최된 인사위원회에서는 위 징계의결이 요구된 자가 「인사규정」 제72조의5(징계의 감경) 제1항, 제2항 및 「공무원 징계령 시행규칙」 제4조(징계의 감경) 제3항에 따른 공적 등에 의한 징계감경 사유가 없음³⁾에도 “불문경고”로 의결하였다.

그 결과, 징계양정 기준과 다르게 “불문경고”로 처분하는 등 징계처분의 실효성을 해하는 결과를 초래하였다.

3. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

4. 조치할 사항 경영기획본부장(인재경영처장)은 앞으로 동일한 사례가 발생하지 않도록 징계 업무처리를 철저히 하기 바라며, 업무를 소홀히 한 ○○○○본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주 의】

3) ○○○은 201x. x. x. 이사장표창을 수상하였으나, 201x. x. xx. 징계처분 시 공적에 의한 징계감경을 기 적용 함. 이후 감경 사유에 해당하는 표창 및 포상 등 공적에 의한 징계감경 사유 없음.